

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 171/2531

นายกมล ปิณฑะดิษ

โจทก์

นางสาวเพยาร์ โกมลมาลย์

จำเลย

นายกมล ปิณฑะดิษ โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247

ความว่า โจทก์ฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ จำเลยแถลงคัดค้าน (อันดับ 109)

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระเงินค่าจ้างที่ค้างจ่ายทั้งหมดเป็นเงิน 83,596 บาทให้แก่โจทก์ พร้อมกับดอกเบี้ย้อัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี จากจำนวนเงิน 83,596 บาท นับจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเงินให้โจทก์เสร็จสิ้น จำเลยยื่นคำให้การและฟ้องแย้งศาลชั้นต้นพิพากษาให้โจทก์ชำระเงินจำนวน 108,184 บาทให้จำเลยกับให้ดอกเบี้ย้อัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของเงิน 108,184 บาทนับตั้งแต่วันฟ้องแย้ง (วันที่ 26 มีนาคม 2524)เป็นต้นไป จนกว่าโจทก์ชำระเงินให้จำเลยเสร็จสิ้น ให้ยกฟ้องโจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้โจทก์ชำระเงิน 39,200 บาทให้จำเลย นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นโจทก์และจำเลยต่างฎีกา เฉพาะโจทก์ยื่นคำร้องดังกล่าว(อันดับ 107,102,105)

โจทก์ขอทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์ (อันดับ 85)แต่ไม่ปรากฏคำสั่งศาลอุทธรณ์ในสำนวนที่ส่งมาศาลฎีกา

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว ถ้าโจทก์หาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ยคิดจนถึงวันฟังคำสั่งนี้และดอกเบี้ยที่จะต้องชำระต่อไปอีก 2 ปี มาวางศาลให้เป็นที่น่าพอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว ถ้าโจทก์หาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ยคิดจนถึงวันฟังคำสั่งนี้และดอกเบี้ยที่จะต้องชำระต่อไปอีก 2 ปี มาวางศาลให้เป็นที่น่าพอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(สินวล คงลาภ-มาโนช เพียรสนอง-พลจิตต์ ดียืน)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ